



CUT: 81736-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0232-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 24 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 81736-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 30.04.2026, presentado por el señor **CONDORI CHAVEZ, LUCIANO** identificado con DNI N° 42874557, sobre otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de la ribera y/o faja marginal (en adelante bifurcada) izquierda del río Inambari para siembra de cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

CUARTO.- Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

Firmado
digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE Alex
Juvenal FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 26/08/2026

Firmado
digitalmente
por HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 26/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1205C18B

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el administrado solicitó el otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, verificándose los siguientes documentos: copia de DNI, memoria descriptiva, plano de ubicación, el pago por derecho de trámite y el pago por inspección ocular. Se advierte también del expediente, la opinión favorable del cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Tambopata, mediante el Informe N° 178-2025-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT-OAM-SSASR/RUM de fecha 22.08.2026. Del mismo modo, se advierte también la constancia de publicación del Aviso Oficial N° 0046-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en las instalaciones del AA.HH. Caserío Ponal del distrito de Inambari, conforme se advierte de la Carta 001-2026-AFM-CPPONAL/ y la Constancia de Publicación remitidas por el administrado.

SEXTO.- Que, mediante el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0041-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP realizada en fecha 21.05.2026 se constató la existencia de cultivos instalados de plátano y otros vértices por instalar dentro del área de interés, advirtiéndose que se encuentra en un área de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, precisándose la ubicación geográfica de los vértices en el sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS 84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM).

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0036-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 03.06.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: i) considerando la constatación de la ubicación geográfica de los vértices mediante coordenadas UTM, de límite superior de la ribera, los vértices propuestos son concordantes con las coordenadas UTM descritas en la memoria descriptiva. Asimismo, con la finalidad de conservar y proteger las defensas ribereñas y de los cauces, se verificó que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces, estando sujetas a lo establecido en los numerales 16.1. 16.2 y 16.3 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; ii) cuenta con la opinión técnica favorable de viabilidad de cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Tambopata, mediante el Informe N° 178-2025-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT-OAM-SSASR/RUM de fecha 22.08.2026. Por lo tanto, es factible otorgar la autorización de uso temporal de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos en un área de 5.00 hectáreas (ha), cuyo cultivo principal es el plátano, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por un periodo vegetativo de cinco (5) años y un plazo de autorización de hasta tres (3) años.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0106-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 19.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, respecto al presente procedimiento, considerando la valoración efectuada por el área técnica, corresponde amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR autorización de uso temporal de un área de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, en un área de 5.00 hectáreas (ha), a favor del señor **CONDORI CHAVEZ, LUCIANO** identificado con DNI N° 42874557; dicha área se



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1205C18B

ubica en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:

TITULAR			CONDORI CHAVEZ, LUCIANO			DNI N°		42874557		
FUENTE NATURAL DE AGUA			POLIGONO A AUTORIZAR			UBICACIÓN POLÍTICA				
Unidad Hidrográfica	Tipo y Nombre	Bien asociado al agua	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			Área (ha)	Sector	Distrito	Provincia	Dpto.
			(Coordenadas UTM)							
			Vértices	Este (m)	Norte (m)					
Cuenca Inambari (46648)	Rio Inambari	Bifurcación izquierda	v1	362 276	8 582 956	5.00	Ponal	Inambari	Tambopata	Madre de Dios
			v2	362 475	8 582 991					
			v3	362 509	8 582 692					
			v4	362 327	8 582 731					
Cultivo Principal Instalado			Periodo Vegetativo			Periodo de Instalación		Plazo de Autorización		
Plátano			Cinco (5) años			Tres (3) años		Tres (3) años		
ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS										
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA			Tambopata-Inambari			GOBIERNO REGIONAL		Madre de Dios		

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **tres (3) años**, la misma que se computará a partir de la fecha de emisión de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- REGISTRAR la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

ARTÍCULO 5.- PRECISAR que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari en coordinación con la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional Madre de Dios, deben realizar actuaciones que correspondan en el área autorizada.

ARTÍCULO 6.- PRECISAR que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho de propiedad real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

ARTÍCULO 7.- PRECISAR que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas de eventos hidrológicos ordinarios y extremos, es de responsabilidad total y exclusiva de la administrada.

ARTÍCULO 8.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 9.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Luciano Condori Chavez en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1205C18B